

次の1から5までの各事例における甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、甲に危険運転致傷罪が成立するものを2個選びなさい。

1. 甲は、自動車を運転中、前方の交差点に設置された対面信号機が赤色表示に変わったのに気付かず、時速約50キロメートルで同交差点に進入したところ、歩行者用信号機の青色表示に従って前方の横断歩道上を歩行していた乙に自車を衝突させ、乙に傷害を負わせた。
2. 甲は、乙を助手席に同乗させて雨の降る山道を自動車で行中、指定最高速度が時速40キロメートルであることや、降雨のため路面が滑りやすい状況であることを認識しつつも、対向車もなかったので事故を起こすことはないだろうと思い、時速約100キロメートルの速度で急カーブに進入したところ、後輪が滑走したために同カーブを曲がりきれず、自車を道路脇の樹木に衝突させ、乙に傷害を負わせた。
3. 甲は、飲酒の影響で歩行が困難な状態であることを認識しながら自動車の運転を開始し、運転開始後も自車が激しく蛇行していることを認識しながらも、運転技術に自信があったので、事故を起こすことはないだろうと思い運転を継続したところ、飲酒の影響により、自車を蛇行させて、道路の右脇を歩行していた乙に衝突させ、乙に傷害を負わせた。
4. 甲は、交通違反を繰り返して自動車運転免許の取消処分を受けていたものの、自動車の運転経験が長く運転技術に自信があったので、事故を起こすことはないだろうと思って自動車の運転を始めたが、運転中脇見をしてハンドル操作を誤り、自車を対向車線に進出させて乙運転の対向車と衝突させ、乙に傷害を負わせた。
5. 甲は、片側1車線の道路を自動車を運転して進行中、時速約50キロメートルで走行する乙運転の先行車を追い越すに当たり、対向車両が接近しており、追越しを完了させるには乙車の直前に進入する必要があるだったので、同車の通行を妨害することになるかもしれないと思いつつ、対向車線に自車を進出させて追越しを開始し、乙車の直前に自車を進入させたところ、乙が驚いてハンドルを左に切り、乙車をガードレールに衝突させ、乙に傷害を負わせた。

No227

H23-5

危険運転致傷罪

正解

2、3 (順不同)

正答率

56%

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条は、同条1号から6号に規定された運転について、行為者が危険な運転であることを認識しながら衝突の危険やこれによる死傷の結果を考慮することなく危険な運転を行いその結果人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条）や業務上過失致死傷罪（刑法211条）とは別に、故意犯として、暴行による傷害、傷害致死に準じた罰則を設ける規定である。従来、旧刑法211条2項に規定されていた行為類型を自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条に移し（同条1号から5号）、新たに通行禁止道路の進行（同条2条6号）という行為類型を付け加えた。

1 成立しない

「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号）とは、故意に赤色信号に従わない行為のうち、およそ赤色信号に従う意思のないものをいい、赤色信号を看過した場合や、信号の変わり目で赤色信号であることにつき未必的な認識しかない場合は含まれない。本記述では、甲は対面信号機が赤色表示に変わったのに気付かず、交差点に進入しており、単に赤色信号を看過したにすぎず、信号の規制自体に従うつもりがなかったとはいえない。よって、甲は「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」ととはいえない。したがって、赤信号無視運転致傷罪は成立しない。

なお、判例は、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号）とは、「およそ赤色信号に従う意思のないものをいい、赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も、これに含まれる」（最決平20.10.16、重判平20刑6事件）としている。

2 成立する

第1に、本記述では、甲の運転速度が「進行を制御することが困難な高速度」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号）であったか否かが問題となる。「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるため、道路の状況に応じて進行することが困難なことをいう。具体的には、道路の状況、車の性能・状況等により、わずかな操作ミスによって自己の車を進路から逸脱させて事故を生ぜしめることとなるような速度をいう。本記述では、甲が自車を走行させた時速約100キロメートルという速度は、指定最高速度が時速40キロメートルの山道であることや犯行当時降雨のため路面が滑りやすい状況であったという道路状況からすれば、わずかな操作ミスによって自己の車を進路から逸脱させて事故を生ぜしめることとなるような速度といえるため、「進行を制御することが困難な高速度」といえる。そして、甲はこのような高速度で自車を「走行させ」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号）た結果、乙に傷害を負わせている。よって、甲の行為は危険運転致傷罪の客観的構成要件を満たす。

第2に、本記述では、甲は事故を起こすことはないだろうと思っていたため、危険運転致傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号）の故意（38条1項本文）が認められるかが問題となる。危険運転致傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号）が成立するには、危険運転致傷罪の故意（38条1項本文）、すなわち進行の制御困難性を基礎づける事実の認識が必要である。その内容は、「客観的に速度が速すぎるため道路の状況に応じて車両を進行させることが困難であると判断されるような高速度で走行していることの認識

をもって足り、その速度が進行制御が困難な高速度と判断されることの認識までは要しない」と解されている（函館地判平14.9.17参照）。すなわち、危険運転致傷罪の故意が成立するには、進行の制御困難性を基礎づける客観的事実の認識があれば足り、死傷の結果を生じることはないだろうとの行為者の軽信により危険性の認識は否定されないと解すべきである。本記述では、甲は、前記の道路状況及び自車の速度が指定最高速度を大幅に超過する時速約100キロメートルに達していることを認識しつつ、自車を走行させており、客観的に速度が速すぎるため道路の状況に応じて車両を進行させることが困難であると判断されるような高速度で走行していることの認識を有しているため、進行の制御困難性を基礎づける客観的事実の認識がある。また、この認識は、事故を起こすことはないだろうという甲の軽信によっては否定されない。よって、甲には危険運転致傷罪の故意が認められる。したがって、危険運転致傷罪は成立する。

3 成立する

甲は飲酒による「アルコール……の影響により」、歩行困難及び運転開始後も自車が激しく蛇行しているという「正常な運転が困難な状態」で「自動車を走行させ」ており、これに「よって」乙を「負傷させ」ている（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条柱書1号）。よって、甲の行為は危険運転致傷罪の客観的構成要件を満たす。しかし、甲は運転技術に自信があったので、事故を起こすことはないだろうと思っており、危険運転致傷罪の故意（38条1項本文）が認められるかが問題となる。危険運転致傷罪が成立するには、危険運転致傷罪の故意、すなわち、行為者が「正常な運転が困難な状態」（がアルコール又は薬物の影響によって生じたこと）にあることの認識が必要である。もっとも、その内容は、運転の困難性を基礎づける事実の認識で足り、事故にはならないだろうという行為者の軽信によっては否定されないと解すべきである。本記述では、甲は飲酒の影響で歩行が困難な状態であることを認識しながら自動車の運転を開始し、運転開始後も飲酒の影響で自車が激しく蛇行しているのを認識しているから、甲には運転の困難性を基礎づける事実の認識があり、自己が「正常な運転が困難な状態」にあることの認識がある。そして、この認識は、甲が運転技術に自信があり、事故を起こすことはないだろうと軽信したことによっては否定されない。よって、危険運転致傷罪の故意が認められる。したがって、危険運転致傷罪は成立する。

4 成立しない

危険運転致傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条3号）の「進行を制御する技能を有しない」とは、自動車の運転操作の初歩的技術すら有しないような、運転技量が極めて未熟な状態をいう。無免許であることが原則であるが、長年ベーパードライバーであった場合も含み得る。これに対し、経験・技能はあるが無免許の場合や免許停止中の場合などは含まれない。本記述では、甲は運転免許取消処分を受けてはいるものの、自動車の運転経験が長く、運転操作の初歩的技術は有しているため、「進行を制御する技能を有しない」とはいえない。したがって、危険運転致傷罪は成立しない。

5 成立しない

危険運転致傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条4号）の「妨害する目的」とは、相手方に衝突を避けるための急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行の妨害を積極的に意図することをいう。したがって、何らかの事情でやむなく割り込むような場合には、相手方の通行を妨害することになると未必的に認識していても危険運転致傷罪は成立しない。本記述では、甲は先行車を追い越すにあたり、追越しを完了させるには乙車の直前に進入する必要があったので、乙車の通行を妨害することになるかもしれないと思いつつ、乙車の直前に自車を進入させており、乙の通行の妨害を未必的に認識しているにとどまり、乙の通行の妨害を積極的に意図したわけではないため、甲に「妨害する目的」があったとはいえない。したがって、危険運転致傷罪は成立しない。